应急管理局：广西金茂房地产开发有限公司金龙城一楼铺面装修工程“2•29”高

发布时间：2020-06-20 16:30　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中 小

2020年2月29日下午3时30分左右，位于南宁市武鸣区城厢镇标营路的广西金茂房地产开发有限公司所属楼盘金龙城一楼铺面装修工地，发生一起工效死亡。死者，吴某亮，男，32岁，家住南宁市武鸣区两江镇福江村下坛屯X号。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，武鸣分局、城区住建局、人社局、总工会、城厢镇政府等部门组成的广西金茂房地产开发有限公司金龙城一楼铺面装修工程“2·29”高处坠落事故调查

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

事故发生单位及工程项目概况

（一）事故发生单位概况

广西金茂房地产开发有限公司（以下简称金茂房地产公司）成立于2004年01月02日，公司住所：武鸣县香山大道东侧聚宝城8号楼一楼，公司类型：注册资本：伍仟万元整；持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：914501227565271797；经营范围：房地产开发与经营；园林设计；力电车除外）、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限：长期。

（二）工程项目概况

1.金龙城小区由金茂房地产公司于2016年4月开发建设，项目主体工程于2018年6月份完成，2019年1月验收合格交付使用。2020年2月下旬，金茂房和副总经理熊某东在征得公司同意后授意施工员韦某团以包工包料的形式发包给不具备任何建筑装修资质的个人韦某福，双方未签订书面承包合同。双结算付款，装修面积2000多平方米，以实际验收为准。

2020年2月26日，包工头韦某福将金龙城一楼铺面吊顶装修工程转包给吴某英组织施工，双方未签订书面承包合同，口头约定价格为：包工不包料，（包括自己），属家族制施工队，未具备相关施工资质，所有施工人员未经培训取得登高作业资格。一楼铺面层高5米，装修过程使用的脚手架高3.5米人员进行安全生产教育培训，施工人员均未配备安全帽、安全绳等个人劳动防护用品。

2.韦某福，男，1986年3月9日出生，初中学历，家住广西南宁市武鸣县两江镇福江村福禄屯XXX号，身份证号：450122198603O9XXXX，多年从事吊顶

二、事故发生经过及应急救援和现场勘察情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2020年2月28日，吴某英组织儿子吴某亮、妻子吴某林、胞弟吴某、侄子吴某衡、村里的族人吴某云、吴某平共7人，进驻金龙城一楼铺面开始实施开工，现场分工为：吴某英和吴某亮、吴某云、吴某衡负责在约3.5米高的脚手架上架装龙骨等施工作业，吴某衡在卫生间角落里钉方木，吴某林和吴孔，吴某负责在地面递材料协助在脚手架上的人架装龙骨。下午3点左右，吴某英在由西往东的第3间铺面的南侧位置站在脚手架上架装龙骨，吴某亮和某云和吴某亮相距均为5米左右，吴某在地面距吴某亮约1.5米，突然间听到“砰”的一声，大家朝着发出声音的地方看过去，看到吴某亮仰躺在地上，某林两人赶紧跑过来抱住吴某亮，当时吴某亮已神志不清，呻吟着喊痛，耳朵和后脑勺流血。吴某立刻拨打120急救中心电话和通知包工头韦某福，约车，父亲吴某英和吴某跟车将吴某亮送往广西医科大学附属武鸣医院救治。经医院诊断，吴某亮脑干流血、腰部骨折、腰裂、肺部震荡，肝震荡，属于特重型颅脑损伤。

事故发生后，作业人员立即报告包工头韦某福，韦某福赶到现场见两名施工人员正在收拾施工工具，韦某福大致了解情况后未向金茂房地产公司和韦某团，3月4日韦某福带3个人（家属）到金茂房地产公司反映人员受伤情况，同日家属向城区应急管理局报告事故情况。

（二）现场勘察情况

事故发生地点位于武鸣区城厢镇标营路金龙城小区1号楼南面一楼商铺由西往东第2间铺面，施工范围共8个门面约2000多平方米，门面高度5米，宽作业用的4个脚手架下部装有轮子可移动，高约3.5米，由于发生事故后没有立即报告，事故现场勘查时未发现作业用可移动的脚手架及血迹等相关痕迹

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：吴某亮，32岁，家庭住址：南宁市武鸣区两江镇福江村下坛屯X号，身份证号码：45012219880208XXXX。目前事故造成直

四、事故原因及性质

（一）直接原因

施工人员吴某亮，安全意识淡薄，在登高从事吊顶施工作业时未按要求佩戴安全帽和安全绳，高处作业时从脚手架上坠落地面，是事故发生的直接

（二）间接原因

1.广西金茂房地产开发有限公司，未严格履行安全生产主体责任，安全生产管理不到位，金龙城1号楼一楼商业铺面吊顶装修施工过程中，对施工人工人进行高处施工作业；未能及时发现并制止作业人员在高处作业未按规定佩戴安全帽和安全绳等违法违规行为，消除生产安全事故隐患，是事故发生

2.韦某福，工程项目承包者，装修工程负责人，承接工程后疏于管理，施工现场未落实安全管理措施，未对现场作业人员进行安全教育培训；隐患未按规定佩戴安全帽和安全带等违法违规行为，消除生产安全事故隐患，是事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

经调查组调查认定，这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）广西金茂房地产开发有限公司，未严格履行安全生产主体责任，安全生产管理不到位，将金龙城1号楼一楼商业铺面吊顶装修工程承包给不具行审查手续，致使无相应从业资格的工人进行高处作业；未能及时发现并制止作业人员在高处作业未按规定佩戴安全帽和安全带等违法违规行为，消任。公司涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、四十二条、四十六条的规定，建议由南宁市武鸣区应急管理局依法对广西金茂房地产

（二）吴某亮，安全意识淡薄，未经培训取得高处作业资质，从事高处作业未按规定佩戴安全帽和安全绳，从脚手架上坠落地面，直至事故地发生议免予追究其安全生产方面地责任。

（三）刘某业，广西金茂房地产开发有限公司主要负责人，未能依照《中华人民共和国安全生产法》的规定履行安全生产管理职责，在装修施工过及时消除生产安全事故隐患，直至事故发生，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，建议由南宁

（四）韦某福，工程项目承包者，装修工程负责人，承接工程后疏于管理，施工现场未落实安全管理措施，未对现场作业人员进行安全教育培训；作业未按规定佩戴安全帽和安全带等违法违规行为，消除生产安全事故隐患，直至事故发生，对事故地发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故的防范措施

（一）广西金茂房地产开发有限公司要深刻反省，举一反三，认真汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。公司负责人要在公司范围内通员安全防范意识。要全面开展安全生产隐患大排查大整治，依法依规开展生产经营活动。严把外包施工单位及施工人员的资质审查关，纠正违规违章施

（二）城区住建局要加强对辖区内施工建设项目的施工安全指导，督促企业严格落实安全生产主体责任，采取有效措施，确保辖区建设项目的施工

（三）城区各镇、各单位要汲取事故教训，加强监管领域和辖区内的安全生产检查，特别是高空作业的安全监管，防范各种生产安全事故地发生。

广西金茂房地产开发有限公司金龙城一楼铺面

装修工程“2·29”高处坠落事故调查组

扫一扫在手机打开当前页